

Государственно-частное партнёрство: модели и риски

Обезличенная копия для просмотра. Содержание и оформление основной части сохранены.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ: ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

1.1. Нормативно-правовые основы государственно-частного партнёрства в Российской Федерации и ключевые модели

Развитие общественной инфраструктуры является одним из ключевых факторов экономического роста и повышения качества жизни населения. Вместе с тем масштаб задач, стоящих перед государством в сфере модернизации транспортных сетей, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальных и энергетических объектов, существенно превосходит возможности бюджетного финансирования. В этих условиях государственно-частное партнёрство (далее — ГЧП) выступает действенным механизмом привлечения частных инвестиций в создание и эксплуатацию публичной инфраструктуры, позволяющим распределить финансовую нагрузку, риски и компетенции между участниками проекта [5].

В широком понимании государственно-частное партнёрство представляет собой долгосрочное, юридически оформленное, основанное на объединении ресурсов и разделении рисков сотрудничество публичного и частного партнёров в сфере развития публичной инфраструктуры и решения задач, относящихся к компетенции государства [29, с.79]. Данное определение отражает ряд фундаментальных признаков ГЧП: длительный горизонт взаимодействия, обязательное распределение рисков и ответственности, а также направленность на достижение общественно значимых целей при одновременном обеспечении коммерческой привлекательности для частного инвестора.

Следует подчеркнуть, что ГЧП принципиально отличается от обычных государственных закупок. Если в рамках закупочной деятельности

государство приобретает у подрядчика конкретный результат (товар, работу, услугу) и полностью несёт риски эксплуатации, то в модели ГЧП частный партнёр вовлекается в проект на всех стадиях — от проектирования и строительства до эксплуатации и технического обслуживания объекта. Такой комплексный подход создаёт у исполнителя устойчивую мотивацию к повышению качества на каждом этапе жизненного цикла инфраструктурного объекта [24].

В российском правовом поле государственно-частное партнёрство определяется как один из способов развития общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в создании объекта инфраструктуры (проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции), но и в его последующей эксплуатации и техническом обслуживании в интересах публичной стороны [6]. Целью такого взаимодействия является стимулирование частного бизнеса к участию в социально значимых проектах, снижение нагрузки на бюджет и повышение эффективности управления инфраструктурными объектами.

Для корректного разграничения ГЧП с иными формами взаимодействия государства и бизнеса в научной литературе выделяют ряд характерных признаков данного института. Во-первых, это длительный период сотрудничества — от трёх до тридцати лет, — подбираемый таким образом, чтобы частная сторона успела создать объект, затем в течение предусмотренного срока оказывать с его помощью комплекс услуг и выйти на запланированный уровень рентабельности инвестиций. Во-вторых, обязательным условием является распределение рисков и зон ответственности между частным и публичным партнёрами: финансовые риски частного инвестора связаны с возможностью отклонения фактических доходов и расходов от заложенных на этапе структурирования проекта, а софинансирование расходов обеими сторонами обеспечивает их взаимную заинтересованность в успехе. В-третьих, неременным условием выступает

вложение частным партнёром собственного капитала в проект, что снижает нагрузку на бюджет и повышает объём частных инвестиций в социально значимые объекты [24]. Преимущества ГЧП для публичной стороны заключаются в привлечении частного капитала, комплексной реализации проекта, установлении измеримых параметров эффективности, привлечении частных производственных ресурсов и компетенций, а также в разделении рисков с частным инвестором. Для частной стороны партнёрство создаёт условия для долгосрочных договорных отношений, получения актива в распоряжение, извлечения дохода от реализации проекта, софинансирования затрат совместно с публичным партнёром и развития бизнеса на рынках, традиционно монополизированных государством [24].

Нормативно-правовая база государственно-частного партнёрства в России сформирована двумя базовыми федеральными законами, каждый из которых определяет самостоятельную правовую модель взаимодействия публичного и частного партнёров.

Первым по хронологии принятия стал Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее — Закон о концессиях) [3]. Данный нормативный акт стал первым системным правовым актом, регулирующим отношения ГЧП в Российской Федерации. В рамках концессионного соглашения частная сторона (концессионер) принимает на себя обязательство за свой счёт построить или реконструировать определённый объект инфраструктуры, право собственности на который закрепляется за государством (концедентом). Концессионер получает объект во владение и пользование с целью эксплуатации лишь на срок действия соглашения [24]. По истечении этого срока объект передаётся в собственность публичного образования.

Закон о концессиях даёт исчерпывающий перечень видов имущества, которые могут выступать объектами концессионного соглашения (статья 4, часть 1) [3]. К их числу относятся автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, объекты железнодорожного,

воздушного и водного транспорта, объекты коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также ряд других социально значимых объектов [18]. Важно отметить, что закон предусматривает обязательное проведение конкурсных процедур для отбора концессионера, что обеспечивает прозрачность и конкуренцию при распределении инфраструктурных проектов.

Вторым ключевым нормативным актом стал Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон о ГЧП) [1]. Принятие данного закона существенно расширило модель применения ГЧП. В рамках 224-ФЗ заключаются соглашения о государственно-частном партнёрстве (СГЧП) и соглашения о муниципально-частном партнёрстве (СМЧП). Как и в случае с концессией, частный партнёр принимает на себя обязательство по созданию или реконструкции объекта и его последующей эксплуатации. Однако принципиальным отличием является то, что по СГЧП у частной стороны возникает право собственности на создаваемый объект [24].

Законы № 115-ФЗ и № 224-ФЗ не являются взаимоисключающими: их применение определяется спецификой конкретного проекта и требованиями законодательного регулирования. Основным критерием выбора правовой рамки служит возможность передачи создаваемого или реконструируемого объекта в частную собственность. Объекты, обеспечивающие государственную и общественную безопасность, стабильное функционирование общественно важных систем, не подлежат передаче в частную собственность и, соответственно, могут структурироваться исключительно в форме концессии [24].

Помимо указанных базовых законов, правовое поле ГЧП дополняется рядом подзаконных нормативных актов. Так, в обоих законах предусмотрено

участие финансирующих организаций — банков и иных кредитных учреждений, предоставляющих заёмные средства частному партнёру. Закон о ГЧП вводит понятие «финансирующего лица», а Закон о концессиях оперирует понятием «инвестора», что создаёт правовую основу для использования инструментов проектного финансирования [25]. Финансирование проектов может осуществляться посредством привлечения банковских кредитов, выпуска облигаций, софинансирования со стороны концедента, а также их комбинации.

Необходимо отметить, что российская модель правового регулирования ГЧП развивается в русле международных стандартов. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сформулировала двенадцать принципов государственно-частного партнёрства, которые включают обеспечение доступности данных о рисках, затратах и доходах проектов ГЧП; эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами; мониторинг качества услуг; реализацию ГЧП сторонами, обладающими должными полномочиями; обеспечение чёткого, прозрачного и обязательного к применению законодательства; минимизацию бюрократических барьеров; а также оценку и выбор наиболее эффективного метода инвестирования [25]. Данные принципы находят своё отражение в российском законодательстве через механизмы конкурсного отбора, обязательной оценки эффективности проектов и публичного раскрытия информации.

Существенным вопросом доктрины является правовая природа соглашений в сфере ГЧП. В юридической науке сформировались три основных подхода: административно-правовой, гражданско-правовой и подход, рассматривающий соглашения ГЧП как договоры *sui generis* (особого рода). Современная судебная практика всё более определённо свидетельствует в пользу гражданско-правовой квалификации данных соглашений. Из системного толкования норм Закона о концессиях следует, что концессионное соглашение, так же как и СГЧП, понимается законодателем не иначе как гражданско-правовой договор. Этот тезис подтверждается принципами

равноправия сторон соглашения и свободы заключения соглашений, закреплёнными в статье 4 Закона о ГЧП [19]. Признание гражданско-правовой природы соглашений имеет важное практическое значение, поскольку определяет применимый к ним режим правовой защиты, порядок разрешения споров и механизмы обеспечения обязательств.

Перейдём к характеристике основных моделей ГЧП, применяемых в российской практике. Классификация форм государственно-частного партнёрства, предлагаемая в научных трудах и отражённая в законодательстве, включает следующие ключевые модели: концессионное соглашение, соглашение о государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве, контракт жизненного цикла, соглашение о разделе продукции, специальный инвестиционный контракт и ряд других форм [30].

Концессионное соглашение является исторически первой и наиболее распространённой формой ГЧП в России. По своей экономической сути концессия представляет собой систему отношений между государством (концедентом) и частным лицом (концессионером), возникающих в результате предоставления прав по владению и пользованию государственной собственностью на договорной, возмездной и срочной основе [18]. В мировой практике выделяется шесть основных концессионных схем, представляющих собой различные варианты распределения прав и обязанностей сторон на этапах проектирования, строительства, эксплуатации и передачи объекта. Возможно также использование гибридных форм, что придаёт концессии значительную гибкость при структурировании проектов [18].

Концессия позволяет осуществлять модернизацию инфраструктуры, привлекая частный капитал (в том числе иностранный) без утраты стратегического контроля государства над ключевыми ресурсами и объектами. В условиях значительного сужения рынка долгосрочных кредитов именно концессии способны выполнять роль полноценного инструмента финансового обеспечения крупных инвестиционных проектов, служа при этом источником сбыта высокотехнологичного оборудования, приобрести которое

за счёт наличных средств многие публичные образования не имеют возможности [37].

Процесс реализации концессионного соглашения подчиняется определённому алгоритму. На первом этапе одна из сторон инициирует проект и определяет его предмет, объём вложений, срок и другие существенные условия. Затем организуется процедура конкурсного отбора, в ходе которой концедент выбирает наиболее выгодные для бюджета условия. После заключения соглашения осуществляется реализация проекта: стороны производят инвестиционные вложения, выполняют строительные или реконструкционные работы, осуществляют эксплуатацию объекта. Завершающим этапом является окончание реализации проекта, при котором построенный или реконструированный объект передаётся в собственность публичного образования [37]. При этом важно учитывать, что эффективная реализация концессии предполагает не только обеспечение интересов непосредственных контрагентов, но и учёт позиций всех заинтересованных сторон — территориальных органов власти, общественных организаций, поставщиков, подрядчиков и населения территории реализации проекта [37].

Соглашение о государственно-частном партнёрстве (СГЧП), заключаемое в рамках Закона № 224-ФЗ [1], представляет собой вторую базовую правовую форму ГЧП. Как уже отмечалось, ключевым отличием СГЧП от концессии является возникновение у частного партнёра права собственности на создаваемый объект. Данная модель расширяет инвестиционную привлекательность проектов, поскольку право собственности может использоваться частным партнёром в качестве обеспечения при привлечении заёмного финансирования. Перечень объектов, допускаемых к структурированию по СГЧП, установлен законом и включает различные виды транспортных объектов, объекты коммунальной, социальной и иной инфраструктуры [6]. Важно подчеркнуть, что данный перечень является исчерпывающим, и объектом заключаемых соглашений могут выступать только прямо указанные в нормативном акте объекты.

Закон о ГЧП устанавливает обязательные элементы соглашения: со стороны публичного партнёра определяются объём производства товаров или предоставления услуг, параметры доходности, обязательства по обеспечению качества, вопросы управления рисками. Соглашение заключается на основе конкурса, проводимого специально сформированной конкурсной комиссией [25]. Благодаря внесённым в законодательную базу изменениям, у инвесторов появилась возможность выступать с инициативой государственно-частного партнёрства и запускать проект без конкурса при отсутствии конкурирующих заявок, что существенно упрощает процедуру инициирования проектов [30].

Контракт жизненного цикла (КЖЦ) представляет собой особую форму ГЧП, специфика которой заключается в интеграции всех стадий существования инфраструктурного объекта в рамках единого договорного обязательства. Согласно пункту 16 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2], КЖЦ определяется как контракт, предусматривающий закупку товаров или работ с последующим обслуживанием, эксплуатацией в течение срока службы, ремонтом и утилизацией поставленного товара или созданного объекта [26].

Вместе с тем следует учитывать, что КЖЦ реализуется не только в рамках 44-ФЗ, но и в рамках Закона о концессиях и Закона о ГЧП, что позволяет применять его к объектам транспортной инфраструктуры и иным социально значимым объектам [6]. Наиболее полным определением КЖЦ следует признать формулировку, согласно которой это контрактная форма ГЧП, в соответствии с которой государственный партнёр на конкурсной основе заключает с частным партнёром соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию объекта на срок его жизненного цикла и осуществляет оплату равными долями после ввода объекта в эксплуатацию при условии поддержания частным партнёром объекта в соответствии с заданными функциональными требованиями [26].

КЖЦ обладает рядом отличительных черт, выделяющих его среди других форм ГЧП. Во-первых, предметом контракта является предоставление сервиса на протяжении всего жизненного срока объекта, а не сам объект инфраструктуры. Во-вторых, частный партнёр обладает свободой выбора методов решения технических задач при проектировании, строительстве и эксплуатации; государство лишь устанавливает рамочные требования к результату. В-третьих, частный партнёр инвестирует собственные средства в строительство или привлекает заёмные средства, которые возвращает по мере получения оплаты от государства. Наконец, государство производит выплаты только после ввода объекта в эксплуатацию, причём платежи за сервис строго гарантированы на весь жизненный цикл [26].

К основным преимуществам КЖЦ относятся: значительное сокращение бюджетной нагрузки на регион, предоставление высококачественных услуг на протяжении длительного периода, возможность бесплатного пользования объектом для потребителей, улучшение качества жизни и повышение экономического потенциала региона. Кроме того, зарубежный опыт свидетельствует, что заказчику выгодно заключение КЖЦ, поскольку расходы снижаются примерно на 10–15% по сравнению с традиционной формой договорных отношений, предполагающей заключение отдельных договоров на изготовление и сервисное обслуживание [16].

Вместе с тем необходимо обозначить и проблемные аспекты реализации КЖЦ. К их числу относятся: уменьшение инвестиционной привлекательности проектов ввиду длительной окупаемости, что сужает круг потенциальных подрядчиков; трудности при расчёте стоимости жизненного цикла объекта с учётом фактического износа; дефицит квалифицированных специалистов, способных эффективно управлять такими проектами, — проблема, обусловленная относительной новизной данного инструмента в российской экономике [6].

Лизинг в системе ГЧП выступает специфической формой привлечения частных инвестиций, при которой публичный партнёр получает в

долгосрочное пользование оборудованием, транспортные средства или иные объекты без единовременного отвлечения значительных бюджетных средств. В контексте инфраструктурных проектов лизинг может применяться для обновления подвижного состава общественного транспорта, оснащения медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием, модернизации коммунальной инфраструктуры. При этом лизинговый механизм нередко встраивается в более сложные конструкции ГЧП в качестве одного из инструментов финансирования, дополняющего основное соглашение [30].

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) представляет собой ещё одну форму партнёрства, применяемую преимущественно в промышленной сфере. СПИК предполагает заключение соглашения между инвестором и государством, по которому инвестор обязуется создать или модернизировать производство на территории Российской Федерации, а государство гарантирует стабильность условий ведения бизнеса и предоставляет набор мер государственной поддержки. Данная форма активно применяется для привлечения инвестиций в создание импортозамещающих производств и развитие высокотехнологичных отраслей [30].

Обобщая рассмотренные модели, целесообразно привести их классификацию по организационно-правовому признаку. В современной научной литературе выделяют три укрупнённые группы форм ГЧП: договорную, корпоративную и инновационно-технологическую. Договорная форма включает соглашение о ГЧП/МЧП, концессионное соглашение, соглашение о разделе продукции и инвестиционный договор. Корпоративная форма предполагает создание совместных предприятий, региональных инвестиционных фондов или венчурных фондов с участием государственного и частного капитала. Инновационно-технологическая форма охватывает территории с особым экономическим статусом, специальные инвестиционные контракты, контракты жизненного цикла инноваций и проектно-модеризационное партнёрство [30].

Не менее важным аспектом организации ГЧП-проектов являются применяемые схемы финансирования, от выбора которых во многом зависит экономическая жизнеспособность проекта, распределение рисков и привлекательность для инвесторов.

Проектное финансирование является ключевой моделью финансирования крупных инфраструктурных ГЧП-проектов. Его отличительной особенностью является то, что источником погашения заёмных средств выступают будущие денежные потоки, генерируемые самим проектом, а не активы или кредитная история инициатора. Для реализации проектного финансирования, как правило, создаётся специальная проектная компания (Special Purpose Vehicle — SPV), являющаяся ключевым звеном в структурировании крупных инвестиционных проектов. SPV используется при модернизации аэропортов, объектов социальной сферы, IT-инфраструктуры, а также при реализации инвестиционных проектов в рамках специальных программ поддержки. Особенностью SPV является то, что каждый из участников данной формы имеет равные права с равномерным распределением рисков и возможностью принятия решений по ключевым вопросам [30].

Корпоративное финансирование предполагает, что частный партнёр привлекает средства под обеспечение собственными активами и на основе собственной кредитной истории, а не под денежные потоки конкретного проекта. Данная схема характерна для крупных корпораций, имеющих устойчивое финансовое положение и высокий кредитный рейтинг. Преимуществом корпоративного финансирования является относительная простота привлечения средств и более низкие транзакционные издержки по сравнению с проектным финансированием. Вместе с тем данная модель концентрирует риски на частном партнёре и не обеспечивает обособления проектных активов от основной деятельности компании.

Смешанное финансирование представляет собой комбинацию различных источников и инструментов, объединяющую элементы проектного

и корпоративного финансирования с участием бюджетных средств. В рамках такой схемы структура финансирования может включать собственный капитал частного партнёра, банковские кредиты, облигационные займы, средства институтов развития, бюджетное софинансирование и меры государственной поддержки (субсидии, гарантии, налоговые льготы). Смешанная модель является наиболее гибкой и позволяет оптимизировать стоимость капитала, однако требует более сложного структурирования сделки [9].

Анализируя период 2018–2024 гг., следует отметить тенденцию к укреплению взаимодействия между государственными структурами и бизнес-сообществом, нацеленного на решение актуальных социальных задач. Практика реализации механизмов ГЧП и привлечения инвестиций на местном и международном уровне выступает в качестве эффективного инструмента обеспечения качественных общественных услуг. Реализация данного партнёрства направлена на минимизацию финансовой нагрузки на бюджетные системы на различных уровнях, что особенно актуально для секторов, финансируемых преимущественно из государственных источников [9].

Отдельного внимания заслуживает вопрос применимости механизмов ГЧП для реализации проектов с НИОКР-составляющей в промышленной сфере. Обеспечение технологического суверенитета страны требует значительных инвестиций в исследования и разработки, однако ввиду дефицита бюджетных средств потребность в финансировании технологий покрыта недостаточно. Показатели инновационной активности бизнеса в России существенно отстают от ведущих стран: по данным НИУ ВШЭ, в 2021 году индикатор инновационной активности бизнеса составил в России 11,9%, тогда как в Китае — 40,8%, в США — 64,7%, в Германии — 68,8% [24]. В этих условиях ГЧП может рассматриваться как инструмент привлечения частного капитала в НИОКР на условиях разделения рисков с государством, что создаёт предпосылки для преодоления технологического отставания.

Таким образом, нормативно-правовая база государственно-частного партнёрства в Российской Федерации представляет собой сложившуюся и достаточно развитую систему, основу которой составляют Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [3] и Федеральный закон № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве» [1]. Данные законы определяют правовые, финансовые и организационные основы двух базовых моделей ГЧП, различающихся прежде всего режимом собственности на создаваемый объект. Дополнительные формы — контракт жизненного цикла, лизинг, специальный инвестиционный контракт — расширяют инструментарий взаимодействия публичного и частного партнёров и позволяют адаптировать структуру проекта к особенностям конкретной отрасли и территории. Выбор схемы финансирования — проектной, корпоративной или смешанной — определяется масштабом проекта, уровнем рисков, финансовыми возможностями сторон и наличием мер государственной поддержки. Вместе с тем, несмотря на многообразие типологий форм ГЧП, всем им присуще решение общих вопросов: совместное выполнение задач на условиях компенсации затрат, распределение рисков и обязательств между сторонами, что и определяет ГЧП как один из наиболее действенных механизмов развития инфраструктуры в современных экономических условиях.

1.2. Классификация моделей ГЧП по объектам инфраструктуры и распределению рисков между государством и частным партнёром

Рассмотренные в предыдущем параграфе правовые формы и модели финансирования государственно-частного партнёрства создают институциональную основу для реализации инфраструктурных проектов. Вместе с тем эффективность конкретного ГЧП-проекта во многом определяется не только выбором правовой конструкции, но и спецификой отрасли, в которой реализуется проект, а также обоснованным распределением рисков между публичным и частным партнёрами. Именно отраслевой контекст — характер объекта, структура доходов, технологические

особенности эксплуатации — задаёт набор наиболее вероятных рисков и определяет оптимальную модель их аллокации между участниками соглашения [16].

Прежде чем обратиться к анализу отраслевых особенностей, необходимо рассмотреть общую типологию рисков, присущих инфраструктурным ГЧП-проектам. В научной литературе сложилось несколько подходов к классификации рисков. По источнику возникновения выделяют политические (изменение законодательства, смена политического курса), экономические (инфляция, валютные колебания, изменение процентных ставок), технологические (отказ оборудования, моральное устаревание), строительные (превышение сметы, срыв сроков), операционные (недостижение проектных показателей эксплуатации) и риски спроса (отклонение фактического потребления от прогнозного) [22, с.81].

Каждая из перечисленных категорий может проявляться на различных стадиях жизненного цикла проекта — от проектирования до эксплуатации и передачи объекта, — однако степень вероятности и масштаб потенциальных последствий существенно варьируются в зависимости от отраслевой принадлежности объекта.

Фундаментальный принцип распределения рисков в ГЧП состоит в том, что каждый конкретный риск должен возлагаться на ту сторону, которая способна управлять им наиболее эффективно и с наименьшими издержками [17]. Данный принцип, сформулированный в международной практике и закреплённый в рекомендациях Всемирного банка и ОЭСР, предполагает, что риски, связанные с регуляторной средой и макроэкономическими условиями, как правило, остаются на стороне государства, тогда как строительные, операционные и управленческие риски принимает на себя частный партнёр. Риски спроса и форс-мажорные обстоятельства нередко распределяются между сторонами на паритетных началах или через механизмы компенсации [10, с.51].

Количественная оценка рисков инфраструктурных проектов с государственным участием представляет собой самостоятельную методологическую проблему. Для её решения применяются методы имитационного моделирования (Монте-Карло), анализа чувствительности, сценарного прогнозирования и экспертных оценок. Комплексный подход к оценке рисков позволяет определить ожидаемое отклонение ключевых финансовых показателей проекта (NPV, IRR, DSCR) от базового сценария и тем самым обосновать механизмы компенсации и распределения рисков между партнёрами [8]. Недооценка рисков на этапе структурирования проекта нередко приводит к существенному удорожанию, срыву сроков и, в крайних случаях, к досрочному прекращению соглашения.

Транспортная инфраструктура является одним из наиболее капиталоемких и масштабных направлений применения механизмов ГЧП. К объектам транспортной инфраструктуры, реализуемым на условиях партнёрства, относятся автомобильные дороги и мостовые сооружения, объекты железнодорожного транспорта, аэропорты, морские и речные порты, а также объекты городского общественного транспорта. Именно транспортные проекты традиционно занимают лидирующие позиции по объёму привлечённых частных инвестиций как в мировой, так и в российской практике [14].

Ключевой особенностью транспортных ГЧП-проектов является их высокая капиталоемкость при длительном горизонте окупаемости, составляющем, как правило, от 15 до 30 лет. Преобладающей правовой формой реализации транспортных проектов в России выступает концессионное соглашение, что обусловлено стратегической значимостью транспортных объектов и необходимостью сохранения государственного контроля над ними. Модели BOT (Build — Operate — Transfer) и DBOT (Design — Build — Operate — Transfer) являются наиболее распространёнными концессионными схемами в данной сфере, поскольку обеспечивают комплексный подход к созданию и эксплуатации объекта при

гарантированном возврате в государственную собственность по окончании срока соглашения [21].

Структура рисков в транспортных ГЧП-проектах обладает рядом существенных особенностей. Центральным и наиболее трудноуправляемым является риск спроса (traffic risk) — отклонение фактической интенсивности движения от прогнозных значений, заложенных в финансовую модель проекта. Данный риск особенно актуален для платных автомобильных дорог, где доходная часть проекта формируется за счёт сбора платы за проезд. Мировая практика свидетельствует о систематическом завышении прогнозов трафика на этапе структурирования проектов: по данным ряда исследований, фактическая интенсивность движения в первые годы эксплуатации платных автодорог в среднем составляет 70–80% от прогнозной [33, с.23].

В российской практике автодорожного строительства к числу наиболее значимых рисков относятся также строительные риски (удорожание строительных материалов, сложные геологические условия, срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию), земельно-имущественные риски (проблемы с изъятием земельных участков, наличие обременений), а также регуляторные риски, связанные с изменением тарифной политики или условий государственной поддержки [21].

Практика реализации концессионных проектов в автодорожной отрасли показывает, что оптимальная матрица распределения рисков предполагает возложение строительных рисков преимущественно на частного партнёра, тогда как риск спроса целесообразно распределять между сторонами через механизм минимального гарантированного дохода (МГД) или платы концедента [22, с.84]. Механизм МГД предусматривает компенсацию со стороны государства в случае, если фактическая выручка концессионера опускается ниже установленного порогового значения, что позволяет существенно снизить стоимость заёмного финансирования и повысить привлекательность проекта для кредиторов. Вместе с тем избыточная государственная гарантия доходности способна ослабить стимулы частного

партнёра к повышению качества услуг и привлечению дополнительного трафика, в связи с чем при структурировании соглашения принципиально важно соблюдать баланс между защитой инвестора и сохранением его коммерческой мотивации [8].

Таблица 1 — Распределение рисков в транспортных ГЧП-проектах

Вид риска	Публичный партнёр	Частный партнёр	Совместно
Строительный (превышение сметы, сроков)	–	+	–
Проектный (ошибки проектирования)	–	+	–
Риск спроса (трафик)	–	–	+
Тарифный (регулирование платы)	+	–	–
Земельно-имущественный	+	–	–
Операционный (эксплуатация)	–	+	–
Форс-мажор	–	–	+
Регуляторный (изменение законодательства)	+	–	–

Источник: составлено автором по [22; 21; 22]

Следует отметить, что при наступлении особых обстоятельств — экономических кризисов, пандемий, введения санкционных ограничений — стандартная матрица распределения рисков может оказаться неэффективной. Анализ российской практики реализации концессий свидетельствует о том, что наибольшие трудности возникают в ситуациях, когда соглашением не предусмотрены механизмы корректировки финансовых условий при существенном изменении макроэкономической ситуации. В таких случаях стороны вынуждены прибегать к пересмотру условий соглашения, что создаёт дополнительные транзакционные издержки и может негативно сказываться на инвестиционном климате [36].

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) представляет собой вторую по масштабу сферу применения механизмов ГЧП в Российской

Федерации. К объектам ЖКХ, реализуемым на условиях партнёрства, относятся системы централизованного водоснабжения и водоотведения, объекты теплоснабжения, системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), а также объекты благоустройства территорий. По количеству заключённых соглашений сфера ЖКХ лидирует на российском рынке ГЧП, при этом подавляющее большинство проектов структурировано в форме концессионных соглашений [35].

Специфика ГЧП-проектов в сфере коммунальной инфраструктуры определяется рядом сущностных характеристик данного сектора. Во-первых, коммунальные услуги относятся к сфере естественных монополий, что обуславливает жёсткое тарифное регулирование со стороны государства и ограничивает возможности частного партнёра по формированию доходной базы проекта. Во-вторых, объекты ЖКХ, как правило, находятся в муниципальной собственности и характеризуются высокой степенью физического износа: по экспертным оценкам, износ коммунальных сетей в ряде российских регионов достигает 60–80%, что требует значительных капитальных вложений в модернизацию [23]. В-третьих, коммунальная инфраструктура обеспечивает базовые потребности населения, что придаёт проектам в данной сфере повышенную социальную значимость и политическую чувствительность.

Практика концессионных соглашений в секторе водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) российских городов демонстрирует как достижения, так и системные проблемы. Концессии в сфере ВКХ, как правило, предусматривают обязательства частного партнёра по модернизации сетей и сооружений, снижению аварийности, повышению качества очистки воды и сокращению потерь. Источником возврата инвестиций выступают тарифные поступления, формируемые в рамках установленных государством предельных индексов. Однако именно тарифное регулирование является основным источником финансовых рисков для концессионера: ограничение темпов роста тарифов нередко приводит к ситуации, при которой

инвестиционная программа не может быть реализована в полном объёме без дополнительных бюджетных субсидий [36].

Структура рисков в коммунальных ГЧП-проектах существенно отличается от транспортного сектора. Если в транспортных проектах ключевым является риск спроса, то в сфере ЖКХ на первый план выходит тарифный риск — возможность недополучения запланированных доходов вследствие ограничений тарифного регулирования. К числу значимых рисков также относятся: технический риск (выявление непредвиденных дефектов инфраструктуры после передачи объекта в концессию), риск неплатежей потребителей, экологические риски, а также риски, связанные с изменением нормативных требований к качеству коммунальных услуг. Важной особенностью является то, что в коммунальных проектах риск спроса, как правило, минимален, поскольку потребление коммунальных услуг характеризуется относительной стабильностью и низкой эластичностью по цене [1].

Правовые изменения последних лет существенно повлияли на условия реализации концессионных соглашений в сфере ЖКХ. В частности, введение обязательного заключения концессионных соглашений в отношении бесхозяйных объектов теплоснабжения и водоснабжения, а также уточнение порядка формирования долгосрочных тарифных параметров создали дополнительные стимулы для привлечения частных инвесторов. Вместе с тем сохраняются проблемы, связанные с недостаточной прозрачностью технического состояния передаваемых объектов, несовершенством методики определения валовой выручки концессионера и отсутствием эффективных механизмов компенсации инвестиций при досрочном расторжении соглашения [35].

Отдельного рассмотрения заслуживают ГЧП-проекты в сфере обращения с отходами, получившие активное развитие в рамках реформы отрасли обращения с ТКО. Региональные проекты в данной сфере, как правило, предусматривают строительство современных

мусоросортировочных и мусороперерабатывающих комплексов, полигонов захоронения нового поколения, а также создание инфраструктуры для перехода к экономике замкнутого цикла. Особенностью данных проектов является значительная зависимость от федеральной и региональной нормативно-правовой базы, определяющей территориальные схемы обращения с отходами, тарифообразование и экологические стандарты [29].

Таблица 2 — Распределение рисков в ГЧП-проектах сферы ЖКХ

Вид риска	Публичный партнёр	Частный партнёр	Совместно
Тарифный (ограничение роста тарифов)	+	–	–
Технический (скрытые дефекты сетей)	–	–	+
Строительный (модернизация)	–	+	–
Риск неплатежей потребителей	–	+	–
Экологический	–	–	+
Нормативный (изменение стандартов)	+	–	–
Операционный (эксплуатация объекта)	–	+	–

Источник: составлено автором по [29; 36; 1; 35]

Социальная инфраструктура охватывает широкий спектр объектов, включая учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. Применение механизмов ГЧП в социальной сфере получило интенсивное развитие в последнее десятилетие и характеризуется рядом принципиальных отличий от транспортных и коммунальных проектов. Главным из них является преимущественно бюджетное формирование доходной части проекта: в отличие от транспортных объектов с прямым сбором платы или коммунальных объектов с тарифными поступлениями, социальные ГЧП-проекты, как правило, предполагают механизм платы концедента (государственного платежа за доступность), что существенно трансформирует матрицу рисков [14].

В сфере здравоохранения ГЧП-проекты реализуются преимущественно в формах концессионных соглашений и соглашений о ГЧП (по Закону № 224-ФЗ) и направлены на строительство или реконструкцию медицинских центров, поликлиник, реабилитационных учреждений. Специфика данных проектов определяется жёстким регулированием медицинской деятельности, необходимостью лицензирования, высокими требованиями к качеству оказываемых услуг и социальной чувствительностью населения к любым изменениям в системе оказания медицинской помощи. Частный партнёр в таких проектах, как правило, принимает на себя риски строительства и эксплуатации объекта, тогда как публичный партнёр гарантирует стабильное финансирование через механизм государственных платежей и обеспечивает регуляторную поддержку [12].

Образовательная инфраструктура представляет собой перспективное, но пока относительно новое направление ГЧП в России. К реализуемым проектам относятся строительство университетских кампусов, школ, детских садов, а также объектов дополнительного образования. Опыт создания университетских кампусов на условиях ГЧП свидетельствует о постепенном изменении роли частного партнёра: от простого подрядчика по строительству к комплексному оператору, ответственному за проектирование, строительство, финансирование и долгосрочную эксплуатацию кампусной инфраструктуры. Такая трансформация повышает эффективность управления объектом, однако одновременно увеличивает требования к компетенциям и финансовой устойчивости частного партнёра.

Риски социальных ГЧП-проектов имеют иную природу по сравнению с транспортными и коммунальными проектами. Поскольку доходная часть формируется преимущественно за счёт бюджетных платежей, риск спроса в классическом понимании минимален или отсутствует. Однако на первый план выходят бюджетные риски (способность публичного партнёра обеспечить стабильное финансирование на протяжении всего срока соглашения), репутационные риски (общественная реакция на участие частного капитала в

социально значимых проектах), а также операционные риски, связанные с необходимостью обеспечения непрерывного предоставления государственных услуг в период строительства или реконструкции объекта [13].

Таблица 3 — Распределение рисков в социальных ГЧП-проектах

Вид риска	Публичный партнёр	Частный партнёр	Совместно
Бюджетный (стабильность финансирования)	+	–	–
Строительный	–	+	–
Операционный (качество услуг)	–	+	–
Репутационный	–	–	+
Регуляторный (лицензирование, стандарты)	+	–	–
Кадровый (квалификация персонала)	–	+	–

Источник: составлено автором по [17; 14; 12; 13]

Сравнительный анализ моделей ГЧП по отраслям позволяет выявить ряд закономерностей, имеющих как теоретическое, так и практическое значение. Во-первых, выбор правовой формы ГЧП тесно коррелирует с отраслевой спецификой: концессионные соглашения доминируют в транспортной и коммунальной сферах (где сохранение государственной собственности на объект является приоритетом), тогда как в социальной инфраструктуре более активно применяются соглашения о ГЧП по Закону № 224-ФЗ, допускающие переход права собственности к частному партнёру. Во-вторых, механизм формирования доходов определяет ключевой риск проекта: в транспортных проектах это риск спроса, в коммунальных — тарифный риск, в социальных — бюджетный риск. В-третьих, степень социальной значимости объекта прямо пропорциональна уровню политических и репутационных рисков и обратно пропорциональна готовности публичного партнёра передавать управленческие полномочия частной стороне [17].

Вопрос оптимизации распределения рисков между государственными и частными партнёрами остаётся одним из центральных в теории и практике ГЧП. Чрезмерное возложение рисков на частного партнёра ведёт к удорожанию проекта (через включение рисковой премии в требуемую доходность) и сужает круг потенциальных инвесторов. Избыточное удержание рисков публичным партнёром размывает саму идею партнёрства и лишает частную сторону стимулов к эффективному управлению. Оптимальное распределение рисков, при котором каждая сторона принимает на себя те риски, которыми она способна управлять наиболее эффективно, является ключевым условием Value for Money — превышения эффективности ГЧП-проекта над традиционным бюджетным финансированием [17].

Таким образом, классификация моделей ГЧП по объектам инфраструктуры позволяет выделить три основных сектора с принципиально различной структурой рисков и механизмами их распределения: транспортную инфраструктуру с преобладанием риска спроса и концессионной модели реализации, коммунальную инфраструктуру с доминированием тарифного риска и ориентацией на модернизацию существующих объектов, а также социальную инфраструктуру с приоритетом бюджетных рисков и механизмом платы за доступность. В каждом из секторов сложились устойчивые паттерны распределения рисков между публичным и частным партнёрами, обусловленные как объективными экономическими характеристиками отрасли, так и накопленным опытом реализации проектов. Вместе с тем универсальным остаётся фундаментальный принцип: эффективность ГЧП-проекта определяется не столько правовой формой партнёрства, сколько обоснованностью матрицы распределения рисков, адекватностью финансовой модели и наличием чётких механизмов корректировки условий соглашения при существенном изменении внешних условий. Данные выводы создают необходимую аналитическую рамку для последующего исследования отечественного и зарубежного опыта реализации

инфраструктурных ГЧП-проектов, которому посвящён следующий параграф настоящей работы.

1.3. Отечественный и зарубежный опыт реализации инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнёрства

Изучение международного и отечественного опыта реализации инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнёрства представляет значительный практический и теоретический интерес. Как показывает обширная зарубежная практика, ГЧП как экономическая модель развития инфраструктурного комплекса демонстрирует свою состоятельность во многих странах и вносит существенный вклад в их социально-экономическое развитие [7]. Помимо прямых экономических эффектов, государственно-частное партнёрство способно генерировать косвенные положительные последствия, в том числе стимулировать институциональное развитие, которое является одним из ключевых условий успешного социально-экономического прогресса [27]. Сравнительный анализ практик ГЧП различных стран позволяет выявить закономерности успеха данной модели, критически оценить её ограничения и сформировать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию механизмов партнёрства в российских условиях.

Несмотря на то что институт ГЧП как явление современной экономической жизни оформился относительно недавно, он имеет объективные исторические предпосылки. А.С. Бедняков выделяет пять основных этапов эволюции сотрудничества государства с частными лицами для решения задач публичного интереса [7]. Первый этап — античность — связан с использованием откупов, а также институтов *managers* (конкурсное строительство почтовых пунктов, портов и гаваней) и *præcarium* (инфраструктурное строительство). Второй этап — средневековье — характеризуется «казуальным» применением партнёрских форм: испанская концессия 1256 г. по освоению полезных ископаемых, итальянская концессия

1400 г. по добыче нефти в медицинских целях, а также французские концессии XII–XIII вв., направленные на улучшение условий жизни в деревнях, которые могут рассматриваться как прообразы современных концессий в сфере ЖКХ [7]. Третий этап — позднее средневековье — отличается масштабным использованием концессий для колониального освоения новых территорий и развития международной торговли. Четвёртый этап — зарождение и развитие капитализма — ознаменован началом формирования системного законодательства о ГЧП и реализацией крупнейших проектов своей эпохи: Суэцкий канал (1869 г.), Эйфелева башня (1889 г.), Панамский канал (1914 г.) [7].

Наконец, текущий, пятый этап берёт начало во второй половине XX века. Основной импульс развитию современного ГЧП придали масштабные преобразования в государственном управлении Великобритании, которая в 1990-е гг. активизировала участие частного сектора в развитии инфраструктуры через механизм «частной финансовой инициативы» (Private Finance Initiative, PFI). Данный процесс был непосредственно связан с переходом от модели «государственного администрирования» (Public Administration) к модели «нового государственного управления» (New Public Management) [7]. Этот переход характеризовался приватизацией, дерегулированием, аутсорсингом и внедрением механизмов конкуренции в предоставление публичных услуг. На сегодняшний день более чем в 100 странах мира принято законодательство о ГЧП [7].

Степень развития ГЧП существенно дифференцируется по странам мира. В научной литературе предлагаются различные классификации государств по уровню освоения данного механизма. А.М. Губернаторов выделяет три группы: к первой (начальная степень освоения) относятся Россия, Китай, Индия, Бразилия, Бельгия, а также ряд стран Восточной Европы; вторую группу (промежуточная степень) составляют Германия, Италия, Испания, Канада, Нидерланды, США и Япония; третья группа (устоявшиеся формы ГЧП) включает Великобританию, Австралию и

Ирландию [11]. Близкую классификацию приводит М.А. Манахов на основе исследования А. Ренда и Л. Шрефлер, подразделяя страны на «продвинутые» (Великобритания, Франция, Германия, США, Канада, Япония), «промежуточные» (Испания, Португалия), «опоздавшие» (Швеция, Норвегия, Люксембург) и особую группу — страны Центральной и Восточной Европы, сталкивающиеся с нехваткой квалифицированных кадров и недостаточной развитостью рынка капиталов [27].

Примечательно, что наличие специального законодательства о ГЧП не является обязательным условием его успешного функционирования. Как отмечает А.А. Рабаданова, специальные законы о ГЧП приняты лишь в 41% развитых стран, тогда как в странах Восточной Европы и Центральной Азии (включая Россию) — в 95% государств [34]. В ведущих англосаксонских странах — Великобритании, США, Канаде — отсутствуют отдельные нормативные акты, посвящённые ГЧП; партнёрство базируется на общеправовых принципах, что обеспечивает гибкость и адаптивность структуры взаимодействия между государством и частными партнёрами [27, с. 4].

Глобальный рынок проектов ГЧП демонстрирует устойчивую динамику восстановления после рецессии, вызванной пандемией COVID-19. По данным Всемирного банка, частные инвестиции в инфраструктуру зарубежных стран показали значительный рост в 2021 г. Доля частных источников финансирования проектов ГЧП составляет 63%, государственных — 18% и институтов развития — 19% [34]. Наибольший рост частных инвестиционных обязательств зафиксирован в Европе и Центральной Азии — 15 млрд долл., что на 400% превышает показатель 2020 г. Существенную роль в этом увеличении сыграла концессия на 8 млрд долл. в аэропорту Анталии (Турция) [34].

В отраслевом разрезе транспортный сектор лидирует с показателем 43,8 млрд долл. по 82 проектам, что составляет 58% глобальных частных инвестиций в инфраструктуру. Энергетический сектор занимает второе место

— 29% всех инвестиций (22,4 млрд долл.), при этом 72% энергетических инвестиций направлено на производство электроэнергии из возобновляемых источников, прежде всего солнечной энергии [34]. Вместе с тем наблюдается тенденция увеличения проектов ГЧП в сфере телекоммуникаций и «зелёной» инфраструктуры, что связано с глобальными экологическими вызовами и общемировым трендом к цифровому развитию [34].

Великобритания по праву считается общепризнанным лидером в Европе по применению механизма ГЧП в проектной деятельности [11]. Британский опыт формирования ГЧП ведёт свой отсчёт с 1970-х гг. и характеризуется наибольшей зрелостью и институциональной развитостью [32]. Ключевым инструментом привлечения частного сектора к инфраструктурным проектам стал механизм частной финансовой инициативы (PFI), разработанный для вовлечения частного бизнеса в проектирование, строительство и эксплуатацию объектов [27]. Участие частных инвесторов позволяет не только распределить финансовые риски, но и обеспечить более высокую эффективность реализации проектов за счёт применения бизнес-методов управления [27].

Характерными чертами британской модели ГЧП являются: отсутствие специального закона о ГЧП; обязательная предварительная независимая оценка «соотношения цены и качества» (Value for Money, VfM); приоритет здравоохранения и образования в отраслевой структуре проектов [34]. Оператором проектов выступает организация Partnership UK, имеющая 49% государственного участия и принимающая участие в разработке и утверждении нормативно-правовой базы ГЧП [34]. Инфраструктурный центр IPA (подразделение Казначейства) обеспечивает систему контроля за реализацией проектов как на национальном, так и на региональном уровне [34]. Вместе с тем практика ГЧП в Великобритании знает и негативный опыт. Е.В. Чудновец и М.А. Канаева приводят пример проекта тоннеля Rail Link: в 1996 г. Министерство транспорта Великобритании заключило контракт с London & Continental Railways Limited (LCR), однако фактические доходы

оказались существенно ниже прогнозных, что привело к необходимости государственного вмешательства и пересмотра условий финансирования [38].

Особого внимания заслуживает развитие британского ГЧП в условиях цифровизации общественной инфраструктуры. А.Б. Ножникова отмечает, что в Великобритании модель ГЧП ориентирована преимущественно на взаимодействие государства с крупными компаниями, способными вкладываться в затратные проекты с длительным циклом реализации [32]. Основной акцент при цифровизации общественной инфраструктуры делается на системах искусственного интеллекта, прогрессивных технологиях мониторинга и информационного контроля. Государство создаёт благоприятные условия для партнёрства, при этом проектные и строительные работы ложатся на частных подрядчиков, а публичная сторона контролирует соблюдение законодательства и стандартов строительства [32].

Франция располагает разветвлённой системой ГЧП, интегрированной в общую систему управления инфраструктурным комплексом. Характерными чертами французской модели являются: наличие нескольких органов управления системой ГЧП, действующих в рамках финансово-экономических органов исполнительной власти; инфраструктурный центр FIN INFRA; обязательная предварительная независимая оценка VfM; приоритет здравоохранения как отрасли [34]. В структуре 615 проектов ГЧП стран «Большой семёрки» (G7) здравоохранение лидирует с показателем 184 проекта, за ним следует образование (138 проектов) и автодорожная инфраструктура (92 проекта), при этом именно во Франции, Канаде и Италии здравоохранение является приоритетной сферой применения ГЧП [11].

А.Н. Захаров и М.С. Овакимян подробно анализируют французский опыт ГЧП в сфере энергоэффективности и коммунальной инфраструктуры. С целью повышения энергосбережения во Франции реализуются проекты ГЧП в области систем коммунального теплоснабжения, уличного освещения и иных сферах коммунальной инфраструктуры [15]. Например, компания COFELY GDF SUEZ в 2009 г. реализовала проект в регионе Эльзас,

предусматривающий комплексные работы по повышению энергоэффективности в 14 лицах: замену котлов, подсоединение к тепловым сетям, установку фотогальванических панелей, дистанционную регулировку оборудования [15]. Проект ГЧП в области уличного освещения в Руане объёмом 100 млн евро, подписанный на 20 лет, поставил целью снижение энергопотребления на 30% [15]. Всего во Франции на уличное освещение приходится около 2% всего электропотребления, при этом оно генерирует 4% выбросов парниковых газов, что придаёт таким проектам особую экологическую значимость [15].

Вместе с тем опыт Франции в здравоохранении не является однозначно положительным. А.М. Губернаторов указывает на значительное смещение контрактной системы финансирования в сторону крупных больниц, прецеденты ухудшения партнёрских отношений, недостаточную транспарентность процедуры ведения переговоров при заключении и пролонгации контрактов, а также дискриминацию иностранных компаний на рынке медицинских услуг [11]. Данные обстоятельства формируют представление о неоднозначности применения французского опыта ГЧП в такой чувствительной сфере, как здравоохранение.

Германия характеризуется особой институциональной архитектурой ГЧП, отличающей её от англосаксонской модели. Немецкая система предусматривает создание специальных государственно-частных компаний для управления ГЧП, а также дополнение национальных центров ГЧП региональными структурами с высокой степенью автономии [34]. Приоритетной отраслью применения ГЧП в Германии является образование. Такой подход обеспечивает децентрализацию управления ГЧП-проектами с учётом федеративной структуры государства и специфики региональных потребностей.

Соединённые Штаты Америки занимают особое положение на глобальном рынке ГЧП. Аналогично Великобритании, в США отсутствует специальный закон о ГЧП; функции координации выполняет Национальный

совет по ГЧП, а вопросами управления и развития партнёрства ведают профильные министерства [34]. Кооперационное взаимодействие публичной власти и бизнеса имеет широкое распространение и активно поддерживается на муниципальном уровне — в сфере водопроводно-канализационного хозяйства, сбора и вывоза бытовых отходов, эксплуатации парковочных территорий, обеспечения питания в образовательных учреждениях [11]. Приоритетной отраслью являются автодороги [34]. Характерной чертой американской модели является демократичность формирования ГЧП на федеральном, штатном и локальном уровнях.

Японский опыт ГЧП отличается рядом специфических черт. Концепция ГЧП в Японии складывалась поэтапно с учётом исторических трансформаций послевоенных реалий: механизм партнёрства рассматривался властями в качестве катализатора хозяйственной активности и впоследствии претерпел законодательную корректировку в направлении частной финансовой инициативы [11]. Проекты ГЧП в Японии характеризуются сравнительно меньшими объёмами финансовых средств (5–10 млрд йен) и сосредоточены преимущественно в сегменте социальной инфраструктуры — медицине, культуре, образовании [11].

Китайский сегмент ГЧП находится в состоянии постоянных динамических изменений. Проектная деятельность ГЧП-формата ограничена определёнными секторами народного хозяйства. Спецификой ГЧП в КНР при широкомасштабных проектах инфраструктурного развития (в частности, железных дорог) является особенность финансирования преимущественно за счёт ресурсов государства; иные заимствования входят в категорию государственных долговых обязательств, представляя собой гарантированную государством модель долгового финансирования [11]. Рынок ГЧП КНР характеризуется значительной долей государственных предприятий, однако дальнейшее его развитие имеет тенденции к совершенствованию с учётом государственной инициативы по стимулированию инновационно-технологического развития страны [11].

Важнейшим элементом зрелых систем ГЧП является наличие инфраструктурных центров, обеспечивающих экспертное сопровождение проектов. В Великобритании эту функцию выполняет подразделение Казначейства IPA, во Франции — агентство FIN INFRA, в Канаде — PPP Canada [33, с. 91]. Такие структуры обеспечивают децентрализацию ГЧП через передачу государственных функций в области экспертного продвижения, оценки проектных предложений и контроля сторонним организациям [34]. Все крупные проекты проходят предварительную независимую оценку VfM, что позволяет наиболее эффективно распределять инвестиционные средства. Е.В. Чудновец и М.А. Канаева подчёркивают, что именно оценка VfM является ключевым критерием для принятия решения о запуске проекта ГЧП в ведущих странах мира [38].

Перейдём к анализу отечественного опыта и опыта стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). М.В. Минина и А.И. Негрובה отмечают, что вопросы развития механизма ГЧП в транспортной инфраструктуре стран ЕАЭС обсуждаются на площадках объединения начиная с 2017 г. [31]. Экспертная группа по развитию механизмов ГЧП, созданная при Консультативном комитете по вопросам предпринимательства Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2015 г., осуществляет мониторинг и обмен опытом по формированию законодательной базы, а также подготовку планов по синхронизации нормативно-правовой и методологической базы в данной сфере [31].

Республика Казахстан, как член ЕАЭС, обладает собственным опытом концессионных соглашений в транспортной сфере. Показательным примером служит концессионный проект «Строительство и эксплуатация Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги» (БАКАД), реализованный проектной дирекцией Kazakhstan Project Preparation Fund с привлечением консорциума южнокорейских и турецких компаний [31].

В Российской Федерации начиная с 2015 г. было реализовано более восьмидесяти проектов в сфере транспорта, из них более сорока — в

автомобильной инфраструктуре. Суммарный объём привлечённых инвестиций превысил 900 млрд руб., из которых более 500 млрд руб. составили частные средства [31]. Рынок ГЧП расширился за счёт проектов в области транспортно-пересадочных узлов, многоуровневых паркингов, понтонных мостов и железных дорог [31, с. 144]. Современный Национальный центр ГЧП функционирует как независимая экосистема, объединяющая и оптимизирующая деятельность различных организаций; в его портфеле находится свыше 160 перспективных проектов, находящихся в активной разработке [39].

Вместе с тем А.С. Бедняков приводит данные, свидетельствующие о существенном отставании России от ведущих стран по уровню привлечения частного капитала в инфраструктуру. Доля частного сектора в инфраструктурных инвестициях в России составляет около 2%, тогда как в Великобритании и Канаде — порядка 19%, в Австралии — 33%, в Чили — 27%. По данным Министерства экономического развития, объём принятых инвестиционных обязательств по концессионным соглашениям в России составляет 1,6% ВВП (для сравнения: в Великобритании — 6,6%, в Австралии и Новой Зеландии — 6,9%, в Канаде — 8,1%) [7]. Рынок ГЧП в России сильно сконцентрирован: на 20 крупнейших проектов приходится от 60% до 80% от всего объёма инвестиционных затрат [7].

Рассмотрим наиболее значимые инфраструктурные проекты, реализованные в России на принципах ГЧП.

Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге является крупнейшим в мире проектом ГЧП в сфере платной транспортной инфраструктуры. Срок реализации проекта — 2011–2041 гг., бюджет — 120 млрд руб. [20]. Концессионное соглашение сроком на 30 лет было подписано в декабре 2012 г. между тремя сторонами: правительством Петербурга, АО «ЗСД» и ООО «МСС» [20]. Финальный этап строительства центрального участка был завершён в 2016 г. Протяжённость трассы составляет свыше 46 км; она обеспечивает быстрый доступ между северной и южной частями

города и связывает Санкт-Петербург с основными федеральными трассами и портом [20]. Структура финансирования включала привлечение средств Внешэкономбанка (25 млрд руб.), Евразийского банка развития (10 млрд руб.), ВТБ и Газпромбанка (17 млрд руб.), Европейского банка реконструкции и развития (200 млн евро), а также акционерных вложений (9 млрд руб.) [39]. За время эксплуатации трасса приняла около 500 млн автомобилей с максимальной загрузкой до 400 тыс. машин в сутки [39].

Реконструкция аэропорта «Пулково» представляет собой ещё один крупный проект ГЧП, реализуемый в Санкт-Петербурге. Срок реализации — 2007–2039 гг., бюджет — около 1,5 млрд евро [40, с. 32]. Модель партнёрства была реализована в рамках трёхстороннего соглашения между компанией ВВСС (частный инвестор), Правительством Санкт-Петербурга и ОАО «Аэропорт «Пулково» [39]. Компания «Воздушные ворота Северной столицы» стала эксклюзивным оператором авиакомплекса на 30 лет, приняв на себя обязательства по масштабной модернизации инфраструктуры, строительству новых объектов и переходу под операционное управление всего комплекса. Прогнозируется, что к 2039 г. пропускная способность воздушной гавани достигнет 35 млн пассажиров в год [39]. В рамках соглашения ВВСС осуществляет ежегодные концессионные выплаты, а по завершении инфраструктурных работ комплекс подлежит передаче в собственность Санкт-Петербурга [39].

М.В. Ковтун подчёркивает, что по данным Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга в 2023 г. на территории города реализуется более 20 крупных концессионных проектов с общим объёмом инвестиций, превышающим 150 млрд руб. [39]. Помимо ЗСД, значимыми проектами являются создание трамвайной сети «Чижик» в Красногвардейском районе (концессионное соглашение подписано в мае 2016 г., полная реконструкция завершена в сентябре 2019 г.), строительство трамвайной линии «Славянка» от станции метро «Купчино» до посёлка Шушары, а также строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург

[20]. Реализация данных проектов способствует развитию транспортной инфраструктуры, снижению загруженности автомобильных дорог и повышению мобильности населения [20].

Строительство участка автомагистрали М-1 «Беларусь» (Москва — Минск) стало одним из ключевых проектов федеральной инфраструктуры на основе ГЧП. В 2009 г. был заключён договор между Федеральным дорожным агентством и компанией «Главная дорога» на строительство и коммерческую эксплуатацию дорожного участка протяжённостью 18,5 км [39]. Строительство было осуществлено в период 2011–2013 гг. Особое значение данного проекта состоит в том, что он впервые в истории России продемонстрировал возможность эффективного использования средств частных пенсионных фондов для развития инфраструктуры на принципах ГЧП на федеральном уровне [39]. Подобная модель финансирования широко применяется в международной практике и является признаком перехода к третьей, наиболее зрелой группе стран по классификации А.М. Губернаторова [11].

Значительный потенциал ГЧП связан с модернизацией городского электротранспорта. В конце 2021 г. в России была инициирована программа модернизации городского электротранспорта на общую сумму 392 млрд руб. В 2022 г. Кредитным комитетом ВЭБ было одобрено финансирование проектов модернизации городского транспорта в 11 городах России на сумму 192 млрд руб., включая строительство и реконструкцию трамвайных путей, модернизацию депо и приобретение нового подвижного состава [31].

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволяет выделить ряд ключевых закономерностей. Во-первых, успешное развитие ГЧП предполагает формирование зрелой институциональной среды, включающей специализированные инфраструктурные центры, механизмы оценки VfM и прозрачные конкурсные процедуры. Во-вторых, отраслевые приоритеты ГЧП определяются уровнем социально-экономического развития: транспортная инфраструктура доминирует в глобальном масштабе, однако в странах G7

значительную долю занимают здравоохранение и образование [11]. В-третьих, модели ГЧП подразделяются на договорные и институциональные (корпоративные), ключевым критерием различия между которыми является соотношение вовлечённости, ответственности сторон и распределения различных видов рисков [27].

Применительно к России необходимо констатировать, что государственно-частное партнёрство пока не нашло широкого применения для развития инфраструктурного комплекса и не оказывает того влияния на экономическое развитие, которое потенциально могло бы [7]. Основными барьерами являются: высокая концентрация рынка на небольшом числе крупных проектов, отсутствие полноценного механизма оценки VfM (методология сравнительного анализа, предусмотренная законом № 224-ФЗ, по мнению ряда экспертов, является скорее тормозом, чем инструментом развития) [7], а также недостаточная привлекательность малых и средних проектов для частных инвесторов. Между тем успешный опыт Санкт-Петербурга, который первым среди российских регионов принял законодательство о ГЧП и запустил проекты, до сих пор считающиеся положительными примерами партнёрства (ЗСД, «Пулково»), свидетельствует о значительном потенциале регионального уровня в развитии данного механизма [7].

Таким образом, сравнительный анализ зарубежного и российского опыта свидетельствует о том, что государственно-частное партнёрство представляет собой универсальный и гибкий инструмент развития публичной инфраструктуры, эффективность которого напрямую зависит от качества институциональной среды, прозрачности процедур и сбалансированности распределения рисков между участниками. Адаптация лучших международных практик — в частности, системы оценки VfM, создания полноценных инфраструктурных центров и привлечения ресурсов пенсионных и иных фондов — может существенно расширить масштабы и повысить результативность ГЧП в России.

Выводы по главе 1

Проведённое в первой главе исследование теоретических основ государственно-частного партнёрства как модели финансирования и реализации инфраструктурных проектов позволяет сформулировать следующие основные выводы.

1. Нормативно-правовая база ГЧП в Российской Федерации сформирована двумя базовыми федеральными законами: ФЗ № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (2005 г.) и ФЗ № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве» (2015 г.). Принципиальное различие между ними состоит в вопросе собственности на создаваемый объект: в концессии он остаётся государственным, тогда как по СГЧП допускается переход права собственности к частному партнёру. Данные правовые формы дополняются контрактом жизненного цикла, лизингом и специальным инвестиционным контрактом, что обеспечивает многообразие инструментов для структурирования проектов различной отраслевой направленности и масштаба. Финансирование ГЧП-проектов осуществляется посредством проектного, корпоративного и смешанного механизмов с привлечением банковских кредитов, облигационных займов и средств бюджетного софинансирования.

2. Классификация моделей ГЧП по объектам инфраструктуры выявила три основных сектора с принципиально различной структурой рисков. В транспортной инфраструктуре ключевым является риск спроса, преобладает концессионная модель реализации, а балансировка интересов сторон обеспечивается механизмом минимального гарантированного дохода. В коммунальной инфраструктуре (ЖКХ) доминирует тарифный риск при ориентации на модернизацию существующих объектов с высокой степенью физического износа. В социальной инфраструктуре на первый план выходят бюджетные и репутационные риски, а доходная часть формируется через механизм платы концедента за доступность. Универсальным остаётся

принцип: каждый риск должен возлагаться на сторону, способную управлять им наиболее эффективно.

3. Сравнительный анализ зарубежного опыта показал, что наиболее зрелые системы ГЧП (Великобритания, Австралия, Ирландия) характеризуются развитым институтом оценки Value for Money, наличием специализированных инфраструктурных центров (IPA в Великобритании, FIN INFRA во Франции, PPP Canada в Канаде), привлечением средств пенсионных и иных фондов, а также эволюционным совершенствованием моделей партнёрства и системного подхода к расчёту рисков. Россия относится к группе стран с начальной степенью освоения ГЧП. При этом наличие специального законодательства о ГЧП не является обязательным условием его успешного функционирования: в Великобритании, США и Канаде партнёрство базируется на общеправовых принципах. На глобальном рынке транспортный сектор лидирует с долей 58% частных инвестиций в инфраструктуру, при этом наблюдается расширение ГЧП в сферы цифровизации и «зелёной» инфраструктуры.

4. Отечественный опыт свидетельствует о значительном, но не полностью реализованном потенциале ГЧП. С 2015 г. в транспортной сфере реализовано более 80 проектов с объёмом инвестиций свыше 900 млрд руб. Крупнейшие — ЗСД в Санкт-Петербурге (120 млрд руб.), реконструкция аэропорта «Пулково» (1,5 млрд евро), участок М-1 «Беларусь» — продемонстрировали эффективность модели. Однако доля частного сектора в инфраструктурных инвестициях России составляет лишь около 2% (в Великобритании — 19%, в Австралии — 33%), а рынок отличается высокой концентрацией. Основные барьеры — отсутствие полноценной оценки VfM, недостаточная привлекательность малых проектов и незавершённость институциональной инфраструктуры поддержки ГЧП. Полученные выводы формируют аналитическую основу для исследования практического опыта ООО «Газпром проектирование» в реализации инфраструктурных ГЧП-проектов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 06.04.2024). — Текст : электронный // КонсультантПлюс. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ (дата обращения: 15.01.2026).
2. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 08.08.2024). — Текст : электронный // КонсультантПлюс. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 15.01.2026).
3. О концессионных соглашениях : Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023). — Текст : электронный // КонсультантПлюс. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/ (дата обращения: 15.01.2026).
4. Аналитический доклад о развитии ГЧП в сфере коммунальной инфраструктуры / Национальный центр ГЧП. — М. : Национальный центр ГЧП, 2023. — 76 с.
5. Афанасьева, Н. В. Государственно-частное партнёрство в Российской Федерации на современном этапе: тенденции и проблемы развития / Н. В. Афанасьева, П. Е. Орлов // Экономика и управление. — 2023. — № 11. — С. 1333–1348. — DOI: 10.35854/1998-1627-2023-11-1333-1348.
6. Байлиева, А. С. Контракт жизненного цикла как инструмент государственно-частного партнёрства в транспортной отрасли / А. С. Байлиева // Вестник Уфимского юридического института МВД России. — 2023. — № 2 (100). — С. 54–59.

7. Бедняков, А. С. Государственно-частное партнёрство как модель развития публичной инфраструктуры / А. С. Бедняков // Вестник МГИМО-Университета. — 2022. — Т. 15, № 1. — С. 143–173. — DOI: 10.24833/2071-8160-2022-1-82-143-173.
8. Беляков, И. В. О количественной оценке рисков инфраструктурных проектов с государственным участием / И. В. Беляков // Вопросы государственного и муниципального управления. — 2022. — № 4. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-kolichestvennoy-otsenke-riskov-infrastrukturnyh-proektov-s-gosudarstvennym-uchastiem> (дата обращения: 18.02.2026).
9. Буевич, А. П. Реализация ГЧП-проектов и способы их финансирования в России / А. П. Буевич // Креативная экономика. — 2024. — Т. 18, № 7. — С. 1789–1798. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-gchp-proektov-i-sposoby-ih-finansirovaniya-v-rossii> (дата обращения: 18.02.2026).
10. Воробьёва, О. А. Практика реализации концессий в Российской Федерации: анализ рисков при наступлении особых обстоятельств / О. А. Воробьёва, Н. А. Дьяконова, О. С. Лапшина // Вестник ВУиТ. — 2023. — № 4 (106). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-realizatsii-kontsessiy-v-rossiyskoy-federatsii-analiz-riskov-pri-nastuplenii-osobyh-obstoyatelstv> (дата обращения: 18.02.2026).
11. Губернаторов, А. М. Опыт реализации проектов государственно-частного партнёрства за рубежом и возможности его использования в России / А. М. Губернаторов // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2024. — № 9. — С. 183–188.
12. Гуселетова, А. А. Особенности реализации проектов ГЧП в здравоохранении / А. А. Гуселетова // Символ науки. — 2015. — № 12. — С. 101–103.
13. Донская, О. О. Изменение роли частного партнёра в управлении кампусами университетов / О. О. Донская // Вопросы управления. — 2025. —

№ 1 (92). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-rol-i-chastnogo-partnera-v-upravlenii-kampusami-universitetov> (дата обращения: 18.02.2026).

14. Дубова, А. А. Государственно-частное партнёрство как модель развития публичной инфраструктуры / А. А. Дубова // BECSOR. — 2023. — № 2. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-kak-model-razvitiya-publichnoy-infrastruktury> (дата обращения: 18.02.2026).

15. Захаров, А. Н. Использование зарубежного опыта государственно-частного партнёрства в решении экономических задач России (на примере Франции) / А. Н. Захаров, М. С. Овакимян // Российский внешнеэкономический вестник. — 2012. — № 6. — С. 12–24.

16. Землин, А. И. Правовые и технологические аспекты внедрения контракта жизненного цикла в пассажирском комплексе дальнего следования / А. И. Землин, А. С. Шинкарук, Е. П. Вишнякова // Мир транспорта. — 2023. — Т. 21, № 1 (104). — С. 87–90. — DOI: 10.30932/1992-3252-2023-21-1-10.

17. Иванов, А. Д. Оптимизация распределения рисков между государственными и частными партнёрами в ГЧП / А. Д. Иванов, Л. К. Чеснюкова // Форум молодых учёных. — 2024. — № 11 (99). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-raspredeleniya-riskov-mezhdu-gosudarstvennymi-i-chastnymi-partnerami-v-gchp> (дата обращения: 18.02.2026).

18. Кавыршина, В. А. Правовое регулирование отношений концессии в Российской Федерации и Украине / В. А. Кавыршина // Вестник Института экономических исследований. — 2022. — № 1 (25). — С. 112–120.

19. Килинкар, В. В. Гражданско-правовая природа соглашений в сфере государственно-частного партнёрства / В. В. Килинкар, Б. А. Пономарев // Юридические исследования. — 2023. — № 2. — С. 44–54. — DOI: 10.25136/2409-7136.2023.2.38640.

20. Ковтун, М. В. Концессионные соглашения как инструмент развития экономики региона (на примере Санкт-Петербурга) / М. В. Ковтун // Прогрессивная экономика. — 2024. — № 8. — С. 78–89.

21. Леонтьев, А. А. Анализ рисков реализации инвестиционных проектов в автодорожном строительстве / А. А. Леонтьев, Д. В. Науменко // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2023. — № 12-2 (106). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-riskov-realizatsii-investitsionnyh-proektov-v-avtodorozhnom-stroitelstve> (дата обращения: 18.02.2026).
22. Литвиненко, А. Н. Управление рисками в проектах государственно-частного партнёрства в автодорожной отрасли / А. Н. Литвиненко, И. В. Соколов // Вестник транспорта. — 2023. — № 4. — С. 78–86.
23. Лихачев, Н. В. Проблемы реализации инвестиционных проектов государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ / Н. В. Лихачев // Финансы и управление. — 2024. — № 4. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemny-realizatsii-investitsionnyh-proektov-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-sfere-zhkh> (дата обращения: 18.02.2026).
24. Логвинов, С. А. Государственно-частное партнёрство как механизм поддержки проектов с НИОКР-составляющей в сфере промышленности / С. А. Логвинов, Ж. С. Панина // НИР. Российский журнал управления проектами. — 2024. — № 3. — С. 21–26. — DOI: 10.12737/2587-6279-2024-13-3-21-26.
25. Макаров, И. Н. Государственно-частное партнёрство в финансовой модели социальной экономики / И. Н. Макаров [и др.] // Экономика, предпринимательство и право. — 2022. — Т. 12, № 4. — С. 1378–1389. — DOI: 10.18334/erpp.12.4.114559.
26. Мамичев, П. П. Контракт жизненного цикла как форма государственно-частного партнёрства / П. П. Мамичев, Е. Н. Ключко // Всероссийский журнал. Наука и инновации в современных условиях : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. — 2017. — С. 196–199.
27. Манахов, М. А. Государственно-частное партнёрство в промышленности: теоретические модели и зарубежный опыт / М. А.

Манахов // Управление общественными и экономическими системами. — 2025. — № 1.

28. Маслова, С. В. Региональные проекты ГЧП в сфере обращения с отходами: переход к экономике замкнутого цикла и обеспечению устойчивого развития / С. В. Маслова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. — 2023. — № 4. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-proekty-gchp-v-sfere-obrascheniya-s-otnodami-perehod-k-ekonomike-zamknutogo-tsikla-i-obespecheniyu-ustoychivogo> (дата обращения: 18.02.2026).

29. Маслова, С. В. Трансформация модели правового регулирования государственно-частного партнёрства в свете концепции устойчивого развития / С. В. Маслова // Право. Журнал Высшей школы экономики. — 2023. — Т. 16, № 3. — С. 78–103. — DOI: 10.17323/2072-8166.2023.3.78.103.

30. Меджидов, З. У. Классификация форм государственно-частного партнёрства: методический подход / З. У. Меджидов // Региональные проблемы преобразования экономики. — 2023. — № 4. — С. 213–219.

31. Минина, М. В. Анализ государственно-частного партнёрства в транспортной сфере государств Евразии / М. В. Минина, А. И. Негрובה // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. — 2023. — Т. 17, № 4. — С. 142–152.

32. Ножникова, А. Б. Британский опыт государственно-частного партнёрства в условиях цифровизации общественной инфраструктуры / А. Б. Ножникова // Право и управление. XXI век. — 2025. — № 3 (76). — С. 98–107.

33. Нурисламова, А. Р. Оценка рисков концессионных проектов в дорожной инфраструктуре : выпускная квалификационная работа / А. Р. Нурисламова. — 2023. — 68 с.

34. Рабаданова, А. А. Обзор современного рынка ГЧП в зарубежных странах / А. А. Рабаданова // Экономические науки. — 2022. — № 11 (216). — С. 90–92. — DOI: 10.14451/1.216.90.

35. Родин, О. А. Состояние концессионных соглашений в сфере ЖКХ: правовые изменения и последние тенденции / О. А. Родин, Т. В. Кленова // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2025. — № 4 (122). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-kontsessionnyh-soglasheniy-v-sfere-zhkh-pravovye-izmeneniya-i-poslednie-tendentsii> (дата обращения: 18.02.2026).
36. Сиваев, С. Б. Практика концессионных соглашений в секторе водопроводно-канализационного хозяйства российских городов / С. Б. Сиваев, А. М. Абдуллаев // Городские исследования и практики. — 2025. — Т. 10, № 2. — С. 67–83. — DOI: 10.17323/usp102202567-83.
37. Халин, В. И. Алгоритм финансирования инвестпроекта посредством концессионного механизма через призму учёта роли заинтересованных сторон / В. И. Халин // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. — 2022. — № 3. — С. 15–22. — DOI: 10.47576/2411-9520_2022_3_15.
38. Чудновец, Е. В. Международный опыт использования государственно-частного партнёрства как формы бюджетных инвестиций / Е. В. Чудновец, М. А. Канаева // Вестник Евразийской науки. — 2022. — № 6. — Т. 14.
39. Швейёва, Е. И. Государственно-частное партнёрство как инструмент развития инфраструктуры и инноваций в субъектах Российской Федерации / Е. И. Швейёва, С. А. Тихонова // Управленческий учёт. — 2025. — № 12. — С. 30–34.